Contraloría General de la República
Jurisprudencia

Dictamen	**014200N18**				
Estado	Reactivado	**Nuevo**	NO	**Carácter**	NNN
NumDict	14200	**Fecha emisión**	07-06-2018		
Aclarado	NO	**Aplicado**	SI		
Complementado	NO	**Confirmado**	NO		
Reconsiderado	NO	**Reconsiderado Parcialmente**	NO		

Origenes

División Jurídica

Referencias

-

Decretos y/o Resoluciones

Res 15/2017 BINAC

Abogados

POA

Destinatarios

Ministro de Bienes Nacionales

Texto

Cursa con alcances la Resolución N° 15, de 2017, del Ministerio de Bienes Nacionales.

Acción	Dictámen	Año
Aplica	5851	2018
Aplica	78775	2015

Fuentes Legales

Ley 19886 art/4, ley 19886 art/6, dto 250/2004 HACIE art/38

Descriptores

Facultades CGR, toma de razón, bases administrativas, contrato de servicio, red de

telecomunicaciones

Texto completo

N° 14.200 Fecha: 07-VI-2018

Esta Contraloría General ha dado curso a la resolución del epígrafe, mediante la cual se aprueban las bases administrativas, técnicas y anexos para la contratación del servicio de red de telecomunicaciones, telefonía pública y privada, por cuanto se ajusta a derecho.

No obstante, cabe hacer presente que, en lo referente a los subcriterios de evaluación regulados en el acápite relativo a “Experiencia y Certificaciones”, del cuadro contenido en el numeral 14.1 del pliego de condiciones, esta Entidad de Control entiende que aquellos oferentes que no posean la experiencia en los términos exigidos en el mencionado acápite, se evaluarán con 0 punto.

Lo anterior, dado que, atendido el principio de libre concurrencia de los oferentes -consagrado en los artículos 4° y 6° de la ley N° 19.886-, no resulta procedente exigir una determinada experiencia como requisito de admisibilidad de los participantes, pero esta sí se puede evaluar conforme lo dispone el artículo 38 del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda (aplica criterio contenido en los oficios N^{o}s. 5.851, de 2018 y 78.775, de 2015).

Por otra parte, cumple con indicar que en la etapa de aclaraciones, la entidad licitante deberá precisar a través del Sistema de Información de Compras y Contrataciones de la Administración el porcentaje del valor de la renta mensual del servicio que se descontará al proveedor que registre diez incidentes ocurridos durante el mes calendario -a que se hace referencia en los cuadros contenidos en el punto 22.1 de las bases-, dado que esa cantidad aparece repetida en filas distintas de los aludidos cuadros.

Con los alcances que anteceden, se ha tomado razón de la resolución del rubro.

Saluda atentamente a Ud.,

Jorge Bermúdez Soto
Contralor General de la República

Glosario

Dictamen	Código que identifica al documento jurídico.	**Nuevo**	Indica si el documento es nuevo o no.
Estado	Indica el estados del dictamen: **Guión** (si no ha habido pronunciamiento posterior) **Reactivado** (si ha sido aplicado o confirmado) **Alterado** (si ha sido aclarado, complementado, reconsiderado o reconsiderado parcialmente)	**NumDict**	Indica el número con que se identifica el dictamen.
Caracter	Contiene el carácter de la disposición legal o reglamentaria (NNN: sin connotación especial, BIS: de igual numeración, RES: reservado)	**Fecha emisión**	Indica la fecha de emisión del dictamen.
Origen	Corresponde a la sigla de la o las Divisiones de la Contraloria emisora del dictamen.	**Abogados**	Indica las iniciales del abogado informante.

Destinatarios	Nombre de la persona o autoridad a la que se dirige el documento.	**Texto**	Contiene un extracto del dictamen.
Fuentes legales	Contiene las disposiciones legales y reglamentarias asociadas con el dictamen.	**Descriptores**	Términos relevantes y siglas de organismos pertinentes.
Acción	Indica todas las acciones que el dictamen ejerce sobre otros anteriores.	**Texto completo**	Contiene el texto completo del dictamen.